III. Otras Resoluciones

Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes

3812 *Secretaría General Técnica.- Resolución de 22 de octubre de 2026, por la que se ordena la publicación de la Adenda de prórroga y modificación del Convenio Marco de Cooperación entre la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes y el Cabildo Insular de Tenerife para el desarrollo de acciones conjuntas en materia de formación profesional y de enseñanzas artísticas.*

El artículo 20 del Decreto 11/2019, de 11 de febrero, por el que se regula la actividad convencional y se crean y regulan el Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma y el Registro Electrónico de Órganos de Cooperación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, establece que los órganos u organismos del sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de sus secretarías generales técnicas u órgano equivalente, deberán publicar los convenios en el Boletín Oficial de Canarias dentro de los veinte días siguientes a su firma.

En el plazo indicado en el apartado anterior, deberán publicar también en el Boletín Oficial de Canarias los anexos, adendas, prórrogas y otros actos de modificación o extinción del convenio.

En cumplimiento de los fundamentos jurídicos citados y con la finalidad de facilitar el público conocimiento de los compromisos asumidos en el ámbito de la actividad convencional del sector público autonómico,

R E S U E L V O:

Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de Canarias de la Adenda de prórroga y modificación del Convenio Marco de Cooperación entre la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias y el Cabildo Insular de Tenerife para el desarrollo de acciones conjuntas en materia de formación profesional y de enseñanzas artísticas, suscrita el 21 de octubre de 2026.

Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de octubre de 2026.- El Secretario General Técnico, Manuel Peinado Bosch.

ANEXO

ADENDA DE PRÓRROGA Y MODIFICACIÓN DEL CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES DEL GOBIERNO DE CANARIAS Y EL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES CONJUNTAS EN MATERIA DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS.

REUNIDOS

De una parte, D. Hipólito Alejandro Suárez Nuez, Consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, en ejercicio de la competencia para la suscripción de convenios atribuida en el artículo 5.2.g) del Reglamento Orgánico de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes aprobado por Decreto 84/2024, de 10 de junio, en nombre y representación de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias.

De otra parte, Dña. Rosa Elena Dávila Mamely, Presidenta del Cabildo Insular de Tenerife, Entidad Local con domicilio social en Plaza España, s/n, de Santa Cruz de Tenerife, en representación de la corporación insular que tiene atribuida en virtud de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, apartado 4, letra ñ), del artículo 124, en relación con la disposición adicional decimocuarta, y la Ley 3/2026, de 16 de junio, de cabildos insulares, artículo 64.1.ñ).

Reconociéndose las partes la capacidad jurídica necesaria para obligarse en la formalización de la presente Adenda al Convenio Marco de Cooperación, en su virtud,

EXPONEN

Primero.- En fecha 17 de noviembre de 2022, la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la extinta Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes y el Cabildo Insular de Tenerife suscribieron un Convenio Marco de Cooperación para el desarrollo de acciones conjuntas en materia de formación profesional y de enseñanzas artísticas.

Segundo.- En relación a la duración del Convenio Marco, la cláusula segunda del mismo estableció un periodo de vigencia de 4 años desde su firma, previéndose que se pudiera prorrogar por un periodo que no exceda de cuatro años adicionales al periodo de vigencia inicial del mismo, siendo inscrito en el Registro de Convenios el 17 de noviembre de 2022, con registro n.º 46, por lo que en aplicación directa de las reglas previstas en el artículo 49.h).2.º de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto acordado por las partes, estas podrán acordar unánimemente su prórroga previa suscripción de la correspondiente adenda, tal y como prevé el artículo 7.k) del Decreto 11/2019, de 11 de febrero, de la Presidencia del Gobierno, por el que se regula la actividad convencional y se crean y regulan el Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma y el Registro Electrónico de Órganos de Cooperación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, que recoge el contenido mínimo de los convenios.

Tercero.- Habrá de tenerse en consideración que la extinta Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes ha pasado a denominarse Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes conforme lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto 123/2023, de 17 de julio, por el que se determina la estructura orgánica y las sedes de las Consejerías del Gobierno de Canarias, derogando de forma expresa, conforme a su disposición derogatoria única, el Decreto 203/2019, de 1 de agosto, por el que se determina la estructura central y periférica, así como las sedes de las Consejerías del Gobierno de Canarias, por lo que la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes se constituye como una de las partes firmantes del Convenio Marco en sustitución de la antes mencionada. Además, se tendrá en cuenta el Decreto 84/2024, de 10 de junio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes.

Cuarto.- Por otra parte, habrá de tenerse en cuenta, a efectos de su actualización, la entrada en vigor del Real Decreto 659/2023, de 18 de julio, por el que se desarrolla la ordenación del Sistema de Formación Profesional, que deroga el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo.

Igualmente, se tendrá que considerar la Ley 1/2024, de 7 de junio, por la que se regulan las enseñanzas artísticas superiores y se establece la organización y equivalencias de las enseñanzas artísticas y profesionales, así como el Real Decreto 596/2007, de 4 de mayo, por el que se establece la ordenación general de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño.

Quinto.- Que las partes han convenido la prórroga del presente Convenio Marco por cuatro (4) años, así como la modificación del clausulado en los términos mencionados.

Sobre la base de estos antecedentes, y al amparo de la legislación vigente, las partes

ACUERDAN

Primero.- Modificar la denominación del Convenio Marco en base a la estructura departamental del Gobierno de Canarias para la XI Legislatura, dispuesto en virtud del artículo 1 del Decreto 41/2023, de 14 de julio, del Presidente, por el que se determinan las competencias de la Presidencia y Vicepresidencia, así como el número, denominación, competencias y orden de precedencias de las Consejerías, quedando redactado con el siguiente texto:

"Convenio Marco de Cooperación entre la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias y el Cabildo Insular de Tenerife para el desarrollo de acciones conjuntas en materia de formación profesional y de enseñanzas artísticas".

Asimismo, con la finalidad de adaptar la terminología del Decreto mencionado a lo largo de todo el Convenio Marco, en relación a la denominación de la Consejería firmante, donde dice "Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes", debe decir "Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes". En añadidura, donde dice "Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos", debe decir "Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial".

Segundo.- Modificar el exponendo segundo, quedando redactado en los siguientes términos:

"La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, tiene competencias en materia de formación profesional, en virtud del Decreto 84/2024, de 10 de junio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, y está capacitada para promover la participación y colaboración con los distintos agentes sociales, administraciones públicas y otras entidades, a través de convenios y acuerdos relacionados con las enseñanzas de su ámbito competencial".

Tercero.- Modificar el exponendo séptimo, quedando redactado en los siguientes términos:

"El Real Decreto 659/2023, de 18 de julio, por el que se desarrolla la ordenación del Sistema de Formación Profesional, establece en su artículo 1 que el presente Real Decreto tiene por objeto el desarrollo de un sistema único e integrado de Formación Profesional, regulado por la Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación de la Formación Profesional.

La Ley 1/2024, de 7 de junio, por la que se regulan las enseñanzas artísticas superiores y se establece la organización y equivalencias de las enseñanzas artísticas y profesionales, y el Real Decreto 596/2007, de 4 de mayo, por el que se establece la ordenación general de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño".

Cuarto.- En la cláusula quinta en el párrafo que alude al seguro de responsabilidad civil se elimina la referencia a la compañía aseguradora por no considerarse necesario, quedando redactado el párrafo de la siguiente manera:

"Al respecto, se hace constar que se encuentra vigente el correspondiente seguro de responsabilidad civil, que cubre la responsabilidad por daños y perjuicios derivados de actividades que organice la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes".

Quinto.- Modificar la cláusula séptima, redactando los párrafos referidos a los miembros que conforman la Comisión de Seguimiento de la siguiente manera:

Por parte de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes:

"La Presidencia, por la persona titular de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial o por la persona en quien delegue".

"La Vocalía, por la persona que designe la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial".

Por parte del Cabildo Insular de Tenerife:

"La Secretaría, por un representante de la Consejería Insular de Empleo, Educación y Juventud del Cabildo Insular de Tenerife o por la persona en quien delegue".

“La Vocalía, por un representante de la Consejería Insular de Empleo, Educación y Juventud del Cabildo Insular de Tenerife que tenga la competencia en materia de artesanía y moda o por la persona en quien delegue”.

Además, modificar el último párrafo de la citada cláusula, quedando redactado de la siguiente manera:

“Las decisiones de la Comisión se adoptarán por consenso, a fin de garantizar el adecuado equilibrio de las partes en la interpretación y cumplimiento del Convenio Marco. Las reuniones de la Comisión se llevarán a cabo a través de videoconferencia si alguno de sus miembros no pudiese asistir o se encontrase fuera de la isla donde se desarrolle la actividad prevista”.

Por último, añadir al final de la misma cláusula el siguiente párrafo:

“La asistencia a las referidas reuniones tendrá lugar dentro de la jornada de trabajo establecida reglamentariamente y no conllevará el cobro de indemnizaciones de las establecidas en el artículo 3 del Decreto 251/1997, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Indemnizaciones por razón del servicio, ni para los miembros de la Comisión, ni para el personal técnico que eventualmente pudiera asistir en calidad de asesor”.

Sexto.- Prorrogar la vigencia del Convenio Marco, por acuerdo unánime de los firmantes, por un nuevo periodo de cuatro (4) años, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.h).2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Séptimo.- El resto del clausulado del Convenio Marco se mantiene inalterado siendo de plena aplicación.

En prueba de conformidad y para la debida constancia, las partes firman la presente Adenda de prórroga y modificación del Convenio Marco, a 21 de octubre de 2026.- El Consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, Hipólito Alejandro Suárez Nuez.- La Presidenta del Cabildo Insular de Tenerife, Rosa Elena Dávila Mamely.